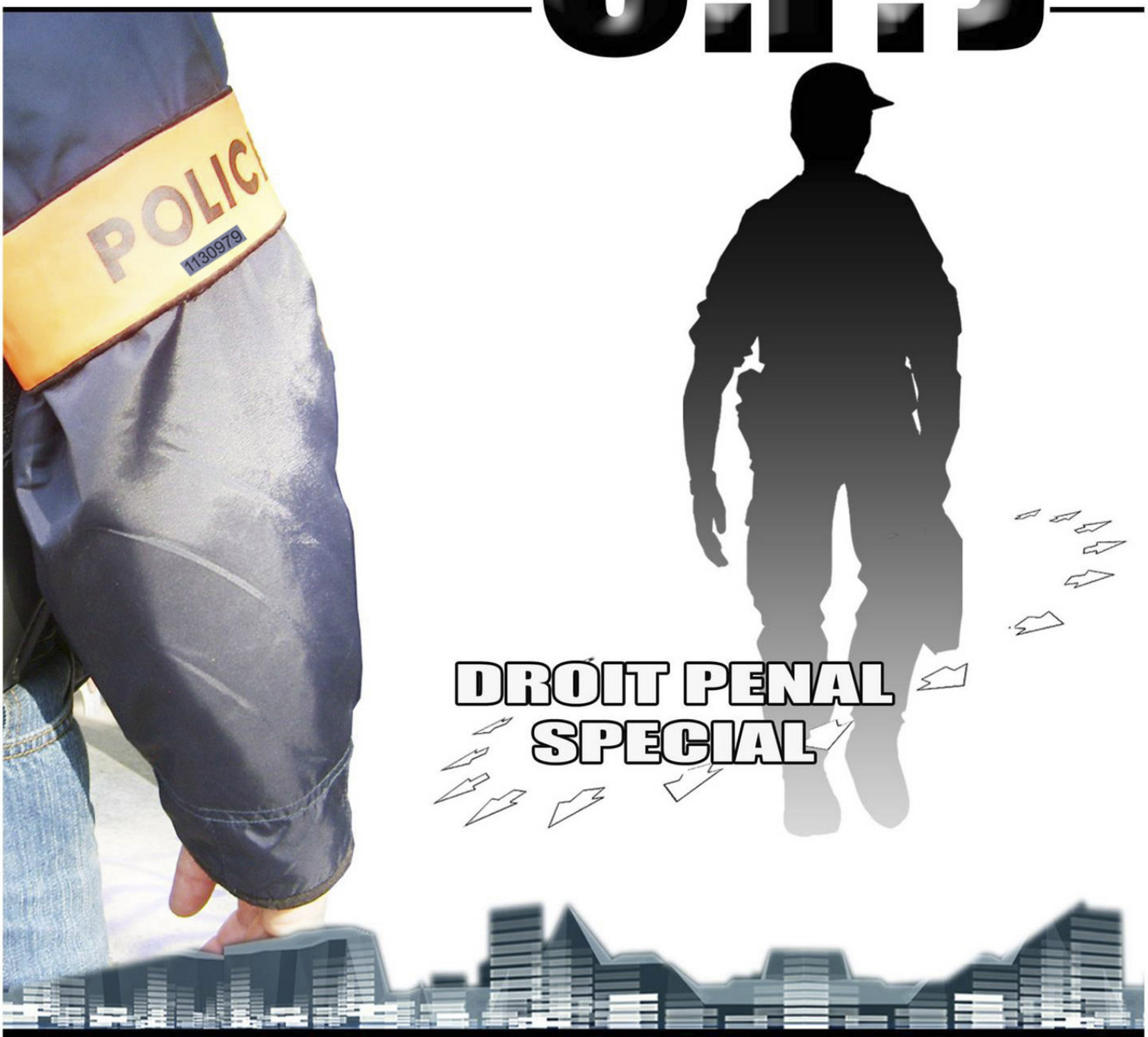
POLICE NATIONALE

ACADÉMIE DE POLICE

DOCUMENTATION

O.P.J



DROIT PENAL SPECIAL

LES ATTEINTES AUX MINEURS ET A LA FAMILLE

Fascicule n°6

EXAMEN JUIN 2026

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION.....P.1

L'ABANDON DE FAMILLE

L'ABANDON DE FAMILLE.....P.4

LA VIOLATION DES ORDONNANCES PRISES PAR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN CAS DE VIOLENCES

LE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS OU INTERDICTIONS IMPOSÉES PAR UNE ORDONNANCE DE PROTECTION.....P.8

LE DÉFAUT DE NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE DOMICILE AU CRÉANCIER...P.12

LES ATTEINTES À L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ PARENTALE

LA NON-REPRÉSENTATION D'ENFANT MINEUR.....P.16

LE DÉFAUT DE NOTIFICATION DE TRANSFERT DE DOMICILE.....P.19

LA SOUSTRACTION D'ENFANT MINEUR PAR ASCENDANT.....P.21

LA SOUSTRACTION D'ENFANT MINEUR SANS FRAUDE NI VIOLENCE PAR UNE PERSONNE AUTRE QU'UN ASCENDANT.....P.23

LA MISE EN PÉRIL DES MINEURS

LA PRIVATION D'ALIMENTS OU DE SOINS À MINEUR DE QUINZE ANS.....P.26

LA SOUSTRACTION D'UN PARENT À SES OBLIGATIONS LÉGALES.....P.29

LA PROVOCATION D'UN MINEUR À L'USAGE OU AU TRAFIC DE STUPÉFIANTS.....P.32

LA PROVOCATION DIRECTE D'UN MINEUR À LA CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLIQUES.....P.35

LA PROVOCATION DIRECTE D'UN MINEUR À COMMETTRE UN CRIME OU UN DÉLIT P.37

LA CORRUPTION DE MINEUR.....P.39

PROPOSITIONS SEXUELLES À MINEUR DE QUINZE ANS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE.....P.42

L'EXPLOITATION DE L'IMAGE OU DE LA REPRÉSENTATION À CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE D'UN MINEUR.....P.44

LA DIFFUSION D'UN MESSAGE À CARACTÈRE VIOLENT, INCITANT AU TERRORISME, PORNOGRAPHIQUE OU DANGEREUX SUSCEPTIBLE D'ÊTRE VU OU PERÇU PAR UN MINEUR.....P.49

LA PROVOCATION À LA PÉDOPORNOGRAPHIE.....P.52

LES ATTEINTES SEXUELLES PAR UN MAJEUR SUR UN MINEUR DE QUINZE ANS...P.54

LES ATTEINTES SEXUELLES PAR UN MAJEUR SUR UN MINEUR DE PLUS DE QUINZE ANS.....P.57

INTRODUCTION

Dans le chapitre VII du titre II du code pénal, les articles 227-1 à 227-28-3 regroupent plusieurs infractions de nature et de gravité fort différentes.

Toutefois, dans le cadre des atteintes aux mineurs ne sont pas abordées les infractions pour lesquelles la minorité de la victime ne constitue qu'une circonstance aggravante, à l'instar des violences, des agressions sexuelles ou de la séquestration. De même, seules les infractions les plus fréquemment rencontrées par les services de police seront traitées dans ce fascicule.

Le contenu du chapitre « DES ATTEINTES AUX MINEURS ET A LA FAMILLE » regroupe notamment les quatre sections développées infra :

- L'abandon de famille ;
- La violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences ;
- Les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale ;
- La mise en péril des mineurs.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

L’ABANDON DE FAMILLE

© SDCP – Tous droits réservés

L'ABANDON DE FAMILLE

Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l'un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, constitue une infraction. Lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation constitue la même infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 227-3 du C.P. définit et réprime le délit d'abandon de famille.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ **UN ACTE IMPOSANT LE VERSEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT**

↳ Une obligation familiale

L'article 227-3 du C.P. vise les pensions, contributions, subsides ou prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil. Son champ d'incrimination vise toutes les obligations familiales au profit d'un enfant mineur, d'un ascendant ou du conjoint. Sont donc inclues les contributions des époux aux charges de mariage, les pensions alimentaires ou prestations compensatoires après divorce, etc.

↳ Un acte exécutoire

L'abandon de famille consiste dans le fait de « ne pas exécuter une décision judiciaire ou l'un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil ». L'obligation pénalement protégée doit être fondée, soit sur une décision judiciaire, soit sur un titre, et présenter un caractère exécutoire. Il peut s'agir d'une décision juridictionnelle, d'une convention judiciairement homologuée, d'une convention prévue à l'article 229-1 du code civil, d'un acte notarié, d'une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire, ou d'une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative ordonnant le versement d'une pension ou d'une prestation. Il faut que la décision soit exécutoire, ou à défaut, ait été volontairement exécutée et que la décision ait été notifiée légalement, ou exécutée volontairement, ou que le débiteur en ait eu légalement connaissance.

L'obligation de payer la pension ou la prestation se poursuit pendant toute la période prévue par la décision exécutoire, et ce tant qu'une décision ultérieure n'est pas venue la supprimer.

© SDCP – Tous droits réservés

➢ UN DÉFAUT DE PAIEMENT

↳ Inexécution de l'intégralité du paiement

Le débiteur doit s'acquitter intégralement de l'obligation de payer. L'infraction est constituée, que le non-paiement porte sur la totalité des sommes dues ou qu'il soit partiel. Le délit est également constitué lorsque l'agent refuse à prendre en compte une indexation (réévaluation du montant) (Cass. crim., 26 octobre 1987).

Le débiteur ne peut être exonéré par des paiements partiels, des paiements en nature, des compensations.

↳ Défaut de paiement pendant plus de deux mois

Le débiteur doit être resté plus de deux mois sans s'acquitter du montant de l'obligation. Ce délai fixé par le texte de loi doit donc être dépassé, le débiteur devant être resté plus de deux mois et non deux mois seulement sans effectuer les versements (C.A. Paris, 16 mars 1994).

Le point de départ prévu par le législateur est la date de la signification de la décision ordonnant le versement, ou le jour du dernier versement intégral en cas d'interruption des paiements.

Le délit est constitué dès que les deux mois sont expirés, et aucune situation postérieure ne peut en effacer rétroactivement l'existence. A titre d'exemples, l'infraction subsistera même si la décision judiciaire servant de base aux poursuites fait l'objet d'une cassation ultérieurement (Cass. crim., 26 juillet 1977), si cette décision fait l'objet d'une ré-formation partielle (Cass. crim., 21 mai 1980), ou même si le paiement intervient tardivement (Cass. crim., 23 mars 1981).

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ VOLONTÉ DE L'AUTEUR DE NE PAS EXÉCUTER UN ACTE IMPOSANT LE VERSEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT

Le délit d'abandon de famille sanctionne l'inexécution volontaire de l'acte fixant le montant de la pension alimentaire, à condition toutefois que l'auteur ait reçu la notification de cette décision. La charge de la preuve appartient à la partie poursuivante.

Le délit d'abandon de famille n'est pas constitué s'il résulte que le non-paiement de la pension est dû à une « situation de précarité persistante ne résultant pas de la volonté du débiteur ». Ces circonstances sont suffisantes pour établir le caractère involontaire du défaut de paiement *(C.A. Aix en Provence, 01 juillet 1994).*

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

↳ Aucune

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	227-3 du C.P.		- 2 ans d'emprisonnement - 15 000 € d'amende

↳ Personnes morales

L'article 227-4-1 du C.P. prévoit la responsabilité des personnes morales. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du C.P., ainsi que les peines prévues par les articles 131-39, 2° à 9°.

© SDCP – Tous droits réservés

- **<u>TENTATIVE</u> : NON**
- **<u>COMPLICITÉ</u> : OUI**

La complicité est applicable en la matière conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P. .Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA VIOLATION DES ORDONNANCES PRISES PAR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN CAS DE VIOLENCES

© SDCP – Tous droits réservés

LE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS OU INTERDICTIONS IMPOSÉES PAR UNE ORDONNANCE DE PROTECTION

Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l'article 515-13-1 du même code, de ne pas s'y conformer, constitue une infraction.

Les mêmes peines sont applicables à la violation d'une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 227-4-2 du C.P. définit et réprime le non-respect des obligations ou interdictions imposées par une ordonnance de protection.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

Les mesures de protection des victimes de violences sont développées aux articles 515-9 à 515-13 du code civil. Ces six articles ont pour objet de renforcer les pouvoirs du juge aux affaires familiales pour lui permettre d'éloigner du domicile conjugal non seulement un époux auteur de violence, mais tout partenaire même non uni par les liens du mariage.

- **UNE PERSONNE FAISANT L'OBJET D'UNE OU PLUSIEURS OBLIGATIONS OU INTERDICTIONS IMPOSÉES DANS UNE ORDONNANCE DE PROTECTION**

L'article 515-9 du code civil dispose que « lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ».

L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation ou qu'il n'y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. La délivrance de cette ordonnance de protection n'est pas conditionnée à l'existence d'une plainte pénale.

© SDCP – Tous droits réservés

Dans ce cadre, le juge aux affaires familiales peut prendre, pour une durée maximale de 12 mois (prolongeable sous certaines conditions) conformément aux dispositions de l'article 515-12 du même code, les mesures suivantes (article 515-11 du code civil):

- 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
- 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
- 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme ;
- 2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ;
- 2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;
- 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou du concubin violent ;
- 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie détenu au sein du foyer ;
- 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou du concubin violent ;
- 5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; ;
- 6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, le commissaire de justice chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
- 6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;
- 7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle des deux parties ou de l’une d’elles en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 du code civil a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d'une certaine distance qu'il fixe et ordonner, le port par

© SDCP – Tous droits réservés

chacune des deux parties, d'un dispositif anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse ne respecte pas cette distance. (article 515-11-1 du code civil).

Pour l'application du dernier alinéa de l' article L. 37 du code électoral , lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont prononcées, le maire et le représentant de l'État dans le département concerné sont, sous réserve de l'accord de la personne bénéficiaire de l'ordonnance de protection, informés par le procureur de la République de ces mesures afin que l'adresse de la personne ne puisse être communiquée à des tiers.

L'article 515-13 précise que « I.- Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-10. Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 2°bis, 6° et 7° de l'article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article .

« II.-Une ordonnance provisoire de protection immédiate peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l' article 515-13-1 .

Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées au troisième alinéa du même article 515-13-1. Il peut également ordonner l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée, à sa demande. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d'ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. »

- **UNE PERSONNE FAISANT L'OBJET D'UNE OU PLUSIEURS OBLIGATIONS OU INTERDICTIONS IMPOSÉES DANS UNE ORDONNANCE PROVISOIRE DE PROTECTION IMMÉDIATE**

L'article 515-13-1 du code civil dispose que : « lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d'une demande d'ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 515-10, le ministère public peut, avec l'accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate.

L'ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine s'il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis de l'article 515-11, la suspension du droit de visite et d'hébergement mentionné au 5° du même article 515-11 et la dissimulation par la personne en danger de son domicile ou de sa résidence dans les conditions prévues aux 6° et 6° bis dudit article 515-11.

Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d'ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. »

© SDCP – Tous droits réservés

- **LA PERSONNE DOIT SE CONFORMER À L'ORDONNANCE DE PROTECTION**

Le texte vise à donner sa pleine effectivité à l'ordonnance de protection en sanctionnant pénalement sa violation.

L'ordonnance de protection a pour vocation de fournir un cadre protecteur aux victimes de violences. Pour rendre ce dispositif pleinement opérationnel, il est nécessaire de le rendre contraignant pour l'auteur des faits. À cette fin, le présent article sanctionne la violation des obligations découlant de l'ordonnance de protection.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **VOLONTÉ DE L'AUTEUR DE NE PAS SE CONFORMER À UNE OU PLUSIEURS DES OBLIGATIONS OU INTERDICTIONS IMPOSÉES PAR L'ORDONNANCE DE PROTECTION**

Il s'agit d'une infraction intentionnelle. L'auteur agit donc en pleine connaissance de cause des obligations ou interdictions dont il fait l'objet. L'auteur doit donc avoir été informé des termes de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Aucune

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	227-4-2 du C.P.		- 3 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende

- **TENTATIVE : NON**
- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est applicable en la matière conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P. . Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LE DÉFAUT DE NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE DOMICILE AU CRÉANCIER

Le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l'ordonnance de protection rendue en application de l'article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 227-4-3 du C.P. définit et réprime le défaut de notification de changement de domicile au créancier.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

Le juge aux affaires familiales pouvant être amené à se prononcer, dans le cadre du référé protection, sur la contribution aux charges du ménage, il était nécessaire de prévoir, à des fins dissuasives, l'infraction du défaut de communication de changement d'adresse du débiteur.

- **UNE PERSONNE TENUE DE VERSER UNE CONTRIBUTION OU DES SUBSIDES**

Le juge aux affaires familiales peut donc, dans le cadre de l'article 515-9 du code civil et selon les modalités fixées par l'article 515-11 du même code :

- Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;
- Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences ;
- Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

- **UN DÉFAUT DE NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE DOMICILE AU CRÉANCIER**

Le débiteur doit, dans un délai d'un mois, notifier au créancier son changement de domicile sans qu'aucune exigence ne soit formulée quant à la forme de celle-ci.

© SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

- **VOLONTÉ DE L'AUTEUR DE NE PAS INFORMER LE CRÉANCIER DE SON CHANGEMENT DE DOMICILE**

Le défaut de notification de changement de domicile est une infraction intentionnelle. La simple négligence n'est pas punissable car la volonté coupable consiste à vouloir, par son silence, priver de l'exercice d'un droit le titulaire de ce droit.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Aucune

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	227-4-3 du C.P.		- 6 mois d'emprisonnement - 7 500 € d'amende

  - Personnes morales

En application des dispositions de l'article 54 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 qui a entraîné une responsabilité généralisée des personnes morales, l'article 121-2 du C.P. est applicable en la matière depuis le 31 décembre 2005. L'article 227-4-1 précise les conditions d'application.

- **TENTATIVE : NON**
- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est applicable en la matière conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P. . Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LES ATTEINTES À L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ PARENTALE

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA NON-REPRÉSENTATION D'ENFANT MINEUR

Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 227-5 du C.P. définit et réprime la non-représentation d'enfant mineur.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

Le délit consiste à refuser indûment de représenter un enfant mineur à une personne qui a le droit de le réclamer. Les faits ont le plus souvent pour cadre la mésentente entre les parents lors de la dissolution du mariage. L'article 388 du code civil précise qu'est mineure toute personne âgée de moins de 18 ans.

- **LE DROIT DE RÉCLAMER LE MINEUR**

Ce droit a en général pour origine une décision judiciaire (décision de justice , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l'article 229-1 du code civil). Ce droit de garde, de visite ou d'hébergement peut être attribué à titre provisoire ou définitif. La jurisprudence exige que la décision soit exécutoire et qu'elle ait été portée dans les formes légales à la connaissance de celui qui refuse de représenter l'enfant.

Ce droit est également reconnu par la loi à toute personne investie de l'autorité parentale. En règle générale, il s'agit des père, mère ou tuteur du mineur. Il est à noter qu'à défaut d'une décision délimitant les droits de chacun, le délit ne peut être constitué lorsque le conflit oppose deux personnes ayant des droits égaux concernant le mineur, ce qui est le cas notamment pour les parents séparés de fait.

- **LE REFUS DE REPRÉSENTER LE MINEUR**

Ce refus peut être le fait du parent qui a la garde de l'enfant et qui refuse de laisser l'autre parent exercer son droit de visite, mais également celui du parent bénéficiaire d'un droit d'hébergement du mineur qui ne remet pas celui-ci à l'issue de la période autorisée à l'autre parent titulaire du droit de garde.

Le refus de représenter le mineur peut résulter d'un comportement actif direct (refus pur et simple de représenter l'enfant, dissimulation du mineur, absence du domicile lorsque celui qui est en droit d'exercer son droit de visite ou d'hébergement se présente pour rencontrer ou emmener l'enfant, etc.), ou d'un comportement actif indirect (manipulation du mineur pour l'inciter à refuser la visite ou l'hébergement, etc.).

Ce refus peut résulter également d'un comportement passif. Tel est le cas notamment lorsque le parent titulaire du droit de garde de l'enfant s'abstient d'intervenir lorsque le mineur refuse spontanément de se soumettre au droit de visite ou d'hébergement de l'autre parent. La jurisprudence considère d'ailleurs que la résistance du mineur ne constitue pas une excuse légale ni un fait justificatif.

SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE FAIRE ÉCHEC AUX DROITS DE CELUI QUI RÉCLAME L'ENFANT

La non-représentation d'enfant est une infraction intentionnelle. Le terme « refus » indique une attitude consciente et volontaire de l'auteur. L'emploi de l'adverbe « indûment » souligne pour sa part sa mauvaise foi. L'auteur doit avoir agi en pleine connaissance de cause des droits qu'il empêche de s'exercer, c'est pourquoi une éventuelle décision de justice préalable doit lui avoir été signifiée ou portée à sa connaissance. La Cour de cassation a précisé que l'élément intentionnel est « caractérisé par le refus délibéré ou indu (…) de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile et en l'absence de tout danger actuel ou imminent menaçant sa personne ou sa santé » (Cass. crim., 08 septembre 1999). Le mobile qui anime l'auteur du délit importe peu. La jurisprudence admet la justification de la non-représentation d'enfant lorsqu'est démontrée l'existence d'un danger actuel et imminent, donc le recours à tous les faits justificatifs.

Jurisprudence :
. Le déménagement d'une mère titulaire du droit de garde de sa fille à l'étranger, sans en avertir le père, ne suffit pas pour retenir le délit aggravé de non-représentation d'enfant (Cass. crim., du 19 novembre 2025, n°25-81.397).

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 227-9 du C.P.
  - ✓ Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve.
  - ✓ Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.
- Article 227-10 du C.P.

  Si la personne coupable des faits a été déchue de l'autorité parentale ou a fait l'objet d'une décision de retrait de l'exercice de cette autorité.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	227-5 du C.P.		- 1 an d'emprisonnement - 15 000 € d'amende
AGGRAVÉE		227-9 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	- 3 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende
		227-10 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	

- Personnes morales

  En application des dispositions de l'article 54 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 qui a entraîné une responsabilité généralisée des personnes morales, l'article 121-2 du C.P. est applicable en la matière depuis le 31 décembre 2005.

© SDCP – Tous droits réservés

- **<u>TENTATIVE</u> : NON**
- **<u>COMPLICITÉ</u> : OUI**

La complicité est applicable en la matière conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P. . Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

Jurisprudence :
. A été retenue la complicité du grand-père d'un enfant ayant encouragé son fils à ne pas rendre l'enfant à sa mère, qui s'était opposé avec lui à l'intervention d'un huissier et avait même financé un départ à l'étranger (Cass. crim., 19 févr. 1963).

© SDCP – Tous droits réservés

LE DÉFAUT DE NOTIFICATION DE TRANSFERT DE DOMICILE

Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention prévue à l'article 229-1 du code civil, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 227-6 du C.P. définit et réprime le défaut de notification de transfert de domicile.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **UN TRANSFERT DE DOMICILE**

Ce transfert de domicile concerne le parent à qui a été confiée la garde des mineurs. Dans cette situation les enfants vivent donc habituellement au domicile de ce parent. Sans précision de la part du texte, sont visés aussi bien les parents légitimes, naturels ou adoptifs.

Il s'agit donc pour l'auteur des faits de changer de domicile et d'emmener le ou les enfants avec lui.

- **UNE ABSENCE DE NOTIFICATION DE CE TRANSFERT**

Une décision judiciaire, une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l'article 229-1 du code civil doit avoir prévu un droit de visite ou d'hébergement à l'égard du mineur au profit de l'autre parent ou d'un tiers. Cette décision doit être exécutoire et avoir été notifiée à l'auteur des faits.

Le parent titulaire du droit de garde et qui change de domicile doit ne pas avoir notifié ce changement au titulaire du droit de visite ou d'hébergement. Le texte prévoit que cette notification doit être faite dans un délai d'un mois. Aucune exigence n'est formulée quant à la forme de celle-ci. Ainsi, l'infraction n'a pas été retenue à l'encontre d'une mère qui avait informé son ex-beau-père de son changement d'adresse, ce qui avait été convenu avec son ex-mari (cass. crim., 20 février 1991).

III - ÉLÉMENT MORAL

- **VOLONTÉ DE L'AUTEUR DE NE PAS INFORMER LE TITULAIRE DU DROIT DE VISITE OU D'HÉBERGEMENT DE SON CHANGEMENT DE DOMICILE**

Le défaut de notification de changement de domicile est une infraction intentionnelle, qui suppose la volonté de faire échec au droit de visite ou d'hébergement. La simple négligence n'est pas punissable.

© SDCP – Tous droits réservés

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Aucune

V - RÉPRESSION

PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	227-6 du C.P.		- 6 mois d'emprisonnement - 7 500 € d'amende

- Personnes morales
  L'article 121-2 du C.P. est applicable.

TENTATIVE : NON

COMPLICITÉ : OUI

La complicité est applicable en la matière conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P. .

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA SOUSTRACTION D'ENFANT MINEUR PAR ASCENDANT

Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 227-7 du C.P. définit et réprime la soustraction d'enfant mineur par un ascendant.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **L'AUTEUR EST UN ASCENDANT DU MINEUR**

Tout ascendant du mineur peut être l'auteur de ce délit. Il doit exister un lien de filiation entre l'agent et le mineur. Il peut donc s'agir des père et mère, grands-parents ou arrière-grands-parents.

En revanche le lien de filiation entre le mineur et la victime n'est pas un élément constitutif de ce délit. Le texte précise d'ailleurs « ceux qui exercent l'autorité parentale » sur le mineur ou bien ceux « auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle ». Les personnes des mains desquelles le mineur a été soustrait peuvent tenir leurs prérogatives sur celui-ci d'une décision de justice, d'une convention judiciairement homologuée ou de la loi.

- **UN ACTE DE SOUSTRACTION**

La soustraction implique un acte positif consistant à déplacer ou à obtenir le déplacement du mineur du lieu dans lequel l'avait placé le titulaire de l'autorité parentale ou celui à qui l'enfant a été confié. L'essentiel est que cette soustraction se soit effectuée à l'initiative de l'auteur de l'infraction. On ne peut retenir l'infraction à l'encontre d'une personne à qui l'enfant a été confié volontairement.

Cette soustraction peut consister dans un enlèvement, ou le fait d'accepter d'héberger l'enfant ayant fui de sa propre volonté l'endroit où il avait été placé par ceux exerçant l'autorité parentale. La jurisprudence considère que le déplacement de l'enfant doit s'inscrire dans le temps pour qu'il soit constitutif d'une soustraction, un déplacement de quelques heures ne saurait suffire (Cass. crim., 23 décembre 1968).

Contrairement à ce qui est mentionné dans l'article 227-8 du C.P., l'article 227-7 du même code ne limite pas la soustraction d'un mineur par ascendant à la soustraction « sans fraude ni violence ». Dans l'hypothèse d'une soustraction commise par ascendant avec fraude ou violence, l'article 227-7 du C.P. pourrait s'appliquer, l'auteur n'encourant qu'une répression limitée. Cependant, cet article vise plutôt à réprimer un comportement portant atteinte à l'autorité parentale plutôt qu'un comportement portant atteinte à la liberté de l'enfant. La circulaire d'application du ministère de la justice en date du 14 mai 1993 mentionne que dans l'hypothèse où l'ascendant userait de violence ou fraude, il faudrait appliquer les dispositions plus sévères, relatives à l'enlèvement et à la séquestration (articles 224-1 et suivants C.P.).

© SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE SOUSTRAIRE LE MINEUR A L'AUTORITÉ DE CEUX AUXQUELS IL A ETE SOUMIS OU CONFIE**

La soustraction d'enfant mineur par ascendant est une infraction intentionnelle. C'est en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en la connaissance de son absence de droit, que l'auteur agit en procédant au déplacement du mineur de façon durable sinon définitive.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 227-9 du C.P.
  - Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve.
  - Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.
- Article 227-10 du C.P.
  - Si la personne coupable des faits a été déchue de l'autorité parentale ou a fait l'objet d'une décision de retrait de l'exercice de cette autorité.

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	227-7 du C.P.		- 1 an d'emprisonnement - 15 000 € d'amende
AGGRAVÉE		227-9 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	- 3 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende
		227-10 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	

  - Personnes morales

En application des dispositions de l'article 54 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 qui a entraîné une responsabilité généralisée des personnes morales, l'article 121-2 du C.P. est applicable en la matière depuis le 31 décembre 2005.

- **TENTATIVE : OUI**

La tentative de soustraction d'enfant mineur par un ascendant est expressément prévue par l'article 227-11 du C.P. .

- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est applicable en la matière conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P. .

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LA SOUSTRACTION D'ENFANT MINEUR SANS FRAUDE NI VIOLENCE PAR UNE PERSONNE AUTRE QU'UN ASCENDANT

Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 227-8 du C.P. définit et réprime la soustraction d'enfant mineur sans fraude ni violence par une personne autre qu'un ascendant.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ L'AUTEUR N'EST PAS UN ASCENDANT DU MINEUR

La soustraction du mineur visée par l'article 227-8 du C.P. doit être effectuée par une personne n'ayant pas la qualité d'ascendant de l'enfant. L'auteur peut aussi bien être un tiers qu'un membre de la famille à condition que celui-ci ne soit pas un ascendant (frère, sœur, tante ou oncle par exemple).

Jurisprudence :
. Le délit est constitué dès lors que le tiers qui a recueilli le mineur en fugue n'a pas pris la peine de prévenir les parents de l'enfant (Cass. crim., 3 sept. 2014).

➢ UN ACTE DE SOUSTRACTION SANS FRAUDE NI VIOLENCE

La soustraction implique un acte positif consistant à déplacer ou à obtenir le déplacement du mineur du lieu dans lequel l'avait placé le titulaire de l'autorité parentale ou celui à qui l'enfant a été confié. L'essentiel est que cette soustraction se soit effectuée à l'initiative de l'auteur de l'infraction. On ne peut retenir l'infraction à l'encontre d'une personne à qui l'enfant a été confié volontairement.

Cette soustraction peut consister dans un enlèvement, le fait d'accepter d'héberger l'enfant ayant fui de sa propre volonté l'endroit où il avait été placé par ceux exerçant l'autorité parentale. La jurisprudence considère que le déplacement de l'enfant doit s'inscrire dans le temps pour qu'il soit constitutif d'une soustraction, un déplacement de quelques heures ne saurait suffire (Cass. crim., 23 décembre 1968).

L'article 227-8 précise que cette soustraction doit être intervenue « sans fraude ni violence ». La loi présume que la fraude ou la violence indique la volonté de porter atteinte à l'intégrité physique du mineur ou à sa liberté, ce qui est constitutif des infractions de séquestration ou enlèvement plus sévèrement réprimées (articles 224-1 et suivants).

SDCP - DocPro UOPJ

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE SOUSTRAIRE LE MINEUR A L'AUTORITÉ DE CEUX AUXQUELS IL A ÉTÉ SOUMIS OU CONFIE

La soustraction d'enfant mineur sans fraude ni violence par une personne autre qu'un ascendant est une infraction intentionnelle. C'est en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en la connaissance de son absence de droit, que l'auteur agit en procédant au déplacement du mineur de façon durable sinon définitive.

La jurisprudence admet qu'il n'y a pas de délit lorsque l'auteur des faits a pu raisonnablement se tromper sur l'âge de la personne détournée et croire qu'elle était majeure.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

↳ Aucune

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	227-8 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende

↳ Personnes morales

En application des dispositions de l'article 54 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 qui a entraîné une responsabilité généralisée des personnes morales, l'article 121-2 du C.P. est applicable en la matière depuis le 31 décembre 2005.

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative de soustraction d'enfant mineur sans fraude ni violence par une personne autre qu'un ascendant est prévue expressément par l'article 227-11 du C.P. .

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est applicable en la matière conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P. .

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA MISE EN PÉRIL DES MINEURS

© SDCP – Tous droits réservés

LA PRIVATION D'ALIMENTS OU DE SOINS À MINEUR DE QUINZE ANS

Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant une autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, constitue une infraction.

Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 227-15 du C.P. définit et réprime la privation d'aliments ou de soins à mineur de quinze ans.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UNE VICTIME MINEURE

La privation d'aliments et de soins ne constitue une infraction que si la victime des faits est un mineur de quinze ans, donc âgé de moins de quinze ans. La loi pénale étant d'interprétation stricte, les dispositions de l'article 227-15 du C.P. ne sauraient être appliquées à un mineur de plus de quinze ans victime d'une telle privation (dans cette hypothèse pourront être retenues, la privation accompagnant la séquestration - article 224-1 et suivants -, ou la soustraction d'un parent à ses obligations légales - article 227-17).

➢ LA QUALITÉ DE L'AUTEUR

L'article 227-15 du C.P. vise trois types de personnes. En premier lieu, peuvent être reconnus comme auteurs les ascendants, ce qui regroupe les père, mère, grands-parents et arrières grands-parents.

En second lieu, sont mentionnées les personnes exerçant l'autorité parentale. Sous cette appellation on peut inclure le tuteur lorsqu'il n'y a plus de père ni mère pour exercer l'autorité parentale, mais également les personnes ayant reçu délégation de cette autorité en vertu des articles 376 à 377-3 du code civil.

Enfin, le texte vise aussi les personnes exerçant une autorité de fait comme les nouveaux époux ou concubins des père et mère, les personnes auxquelles le mineur a été confié par ses parents, les responsables et employés des services d'aide à l'enfance, etc.

➢ UNE PRIVATION D'ALIMENTS OU DE SOINS

La privation d'aliments n'amène pas de commentaire particulier puisqu'il s'agit de ne pas avoir fourni de nourriture en quantité ou qualité suffisante. La privation de soins est constituée par le fait de ne pas s'occuper matériellement de l'enfant au quotidien, de ne pas lui fournir les soins que sa prise en charge réclame (hygiène, soins médicaux).

© SDCP – Tous droits réservés

⚖ *Jurisprudence :*
. Infraction retenue à l'encontre d'une personne qui laissait seuls ses deux enfants à la maison, sans gaz, ni eau, ni électricité. Elle remplissait de temps en temps le réfrigérateur de victuailles qu'ils ne pouvaient faire cuire faute de gaz. Les enfants étaient laissés à la charge des voisins qui leur donnaient à manger (C.A. Douai, 15 février 2006).

Une présomption de défaut de soins est prévu au deuxième alinéa de l'article 227-15 du C.P. qui précise que la privation est notamment constituée par « le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants ». Par contre, le simple fait de mendier avec un enfant en bas âge n'est pas en soi constitutif du délit (Cass. crim., 12 octobre 2005).

➢ LA COMPROMISSION DE LA SANTÉ DU MINEUR

L'article 227-15 du C.P. prévoit que la privation d'aliments ou de soins à mineur de 15 ans doit être « au point de compromettre sa santé ». Cette exigence a été confirmée par la jurisprudence (T.G.I. Paris, 13 janvier 2004). En revanche, le texte n'exige pas qu'il s'agisse d'une atteinte grave. Il n'est pas nécessaire que le résultat dommageable soit effectif, il suffit que les privations soient susceptibles d'altérer la santé du mineur.

Les juges du fond apprécient au cas par cas l'impact des privations sur la santé du mineur pour retenir ou non l'infraction. Ainsi, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 12 octobre 2005, entériné la décision d'une cour d'appel qui avait relaxé une personne poursuivie sur la base de l'article 227-15 du C.P.. La cour avait estimé que, même si la prévenue avait maintenu son fils âgé de moins de six ans sur la voie publique afin de solliciter la générosité des passants, l'enfant était en bonne santé au vu des pièces produites aux débats. La privation de soins au sens du second alinéa du dit article n'a pas compromis la santé de l'enfant.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE L'AUTEUR QUE LES PRIVATIONS RISQUENT DE CAUSER UN DOMMAGE A L'ENFANT

La privation d'aliments ou de soins est une infraction intentionnelle. Selon la Cour de cassation, cette infraction nécessite « la conscience, la connaissance ou la prévision qu'il en résulterait un mal pour l'enfant » (Cass. crim., 11 mars 1975). Pour autant, ni la volonté de nuire, ni celle de causer un dommage ne sont nécessaires.

Les convictions religieuses comme le souci d'éducation ne sauraient justifier les privations dès lors que l'auteur a eu conscience que la santé du mineur risquait de s'en trouver altérée.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 227-15 alinéa 3 du C.P.
  - ✓ Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l'article 433-18-1 C.P relatif à la non déclaration de la naissance d'un enfant à l'officier d'état civil.
- Article 227-16 du C.P.
  - ✓ Lorsque la privation d'aliments ou de soins a entraîné la mort de la victime.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	227-15 du C.P.		– 7 ans d'emprisonnement – 100 000 € d'amende
AGGRAVÉE	DÉLIT	227-15 al. 3 du C.P	Circonstance prévue au présent alinéa	– 10 ans d'emprisonnement – 300 000 € d'amende
	CRIME	227-16 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 30 ans de réclusion

↳ Personnes morales

L'article 227-17-2 du C.P. prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées responsables de privation d'aliments ou de soins à mineur de quinze ans. Elles encourent les peines d'amende suivant les modalités de l'article 131-38 du C.P. , ainsi que celles prévues à l'article 131-39 du même code (dissolution, placement sous surveillance judiciaire, interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, etc.).

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est applicable en la matière conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P. .

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA SOUSTRACTION D'UN PARENT À SES OBLIGATIONS LÉGALES

Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 227-17 du C.P. définit et réprime la soustraction d'un parent à ses obligations légales.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ LES PERSONNES VISÉES PAR L'INFRACTION

↳ Une victime mineure

La victime de l'infraction doit être un mineur sans condition d'âge. Cela concerne donc toute personne âgée de moins de dix-huit ans.

↳ L'auteur : le père ou la mère du mineur

L'article 227-17 du C.P. vise les père et mère, à l'exclusion des autres ascendants. Le texte ne fait aucune référence à l'exercice de l'autorité parentale ou à la garde du mineur, ce qui permet de considérer que seul le lien de filiation (légitime, naturel ou adoptif) conditionne les poursuites. Ce que l'on veut réprimer ici c'est une défaillance parentale.

➢ UNE SOUSTRACTION AUX OBLIGATIONS LÉGALES

Le texte de loi incrimine le fait pour le père ou la mère de se soustraire à ses obligations légales. Cela regroupe l'ensemble des obligations qui découlent de la qualité de père et mère, et notamment les devoirs liés à l'autorité parentale. L'article 371-1 du code civil prévoit que l'autorité parentale «appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques».

Il n'est pas nécessaire pour que l'infraction soit réalisée que l'auteur ait quitté le domicile familial, car le comportement qui est ici réprimé est un abandon moral qui consiste à se soustraire à ses devoirs, ce qui peut être réalisé tout en étant physiquement présent. Sont considérés comme constitutifs de l'abandon moral ou matériel de l'enfant les mauvais traitements, l'inconduite notoire, le manque de direction nécessaire, le défaut de soins.

➢ DES CONSÉQUENCES ÉVENTUELLES POUR LE MINEUR

L'infraction ne peut être pénalement réprimée que si cette soustraction est susceptible de « compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de l'enfant ». Dès que l'attitude ou le comportement du parent compromet le devenir de l'enfant, l'infraction est constituée.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP UOPJ

Il appartient aux juges d'apprécier au cas par cas les conséquences pour le mineur. Il n'est pas requis que cette compromission soit irréversible. Le texte n'exige pas que le dommage se soit effectivement réalisé, il suffit qu'il soit susceptible de se réaliser. Néanmoins, la carence des parents doit, elle, être effective. (Cass. crim., 11 juillet 1994)

Jurisprudences :

. Père poursuivi pour avoir abandonné ses deux enfants âgés de 12 et 17 ans sur une aire d'autoroute où il s'était arrêté. Il les avait laissés seuls parce qu'il ne cessaient de se chamailler à l'arrière du véhicule. Le prévenu a précisé ne pas avoir eu l'intention de retourner les chercher (C.A. Douai, 17 novembre 2004)

. Père ayant psychologiquement conditionné ses enfants à ne pas vouloir vivre au domicile de leur mère, celui-ci ne les scolarisant pas , ne les faisant pas suivre médicalement, aucune vaccination n'ayant été pratiquée, les enfants étaient maintenus hors circuit scolaire (C.A. Paris, 30 juin 2006)

➢ UNE ABSENCE DE MOTIF LÉGITIME

Les faits ne sont punissables qu'autant que le parent fautif s'est soustrait sans motif légitime à ses obligations. C'est au prévenu d'apporter la preuve que son comportement est justifié par un motif grave. L'appréciation de la légitimité du motif invoqué appartient au juge.

Les tribunaux ont tendance à apprécier de manière restrictive ce motif légitime en ne le retenant que pour des motifs graves. Ainsi l'introduction d'une demande en divorce ne fait pas partie des motifs graves justifiant l'abandon du foyer (Cass. crim., 30 mai 1967). Par contre est reconnu comme motif légitime l'incarcération du parent présumé fautif, dès lors qu'il n'a jamais cessé d'habiter au domicile conjugal avant et après son incarcération (Cass. crim., 26 mars 1957).

Les convictions religieuses ne sauraient excuser le comportement des parents (Cass. crim., 11 juillet 1994).

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE SE SOUSTRAIRE A SES OBLIGATIONS LÉGALES

Il s'agit d'une infraction intentionnelle. L'auteur se soustrait volontairement à ses devoirs parentaux avec la conscience que cette carence pourrait avoir des conséquences dommageables pour son enfant.

Jurisprudence :

. C'est sur la conscience du danger moral encouru par le mineur que repose l'intention (Cass. crim., 21 octobre 1998)

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 227-17 alinéa 2 du C.P.
  - ✓ Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive.
- Article 227-17 alinéa 3 du C.P.
  - ✓ Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à 227-7, 227-17-1 et 433-18-1 (non déclaration d'une naissance auprès de l'officier d'état civil)

© SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	227-17 du C.P.		– 2 ans d'emprisonnement – 30 000 € d'amende
AGGRAVE		227-17 al. 2 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	– 3 ans d'emprisonnement – 45 000 € d'amende
		227-17 al. 3 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	

↳ Personnes morales

L'article 227-17-2 du C.P. prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées responsables de soustraction d'un parent à ses obligations légales. Elles encourent les peines d'amende suivant les modalités de l'article 131-38 du C.P., ainsi que celles prévues à l'article 131-39 du même code (dissolution, placement sous surveillance judiciaire, interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, etc.).

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est applicable en la matière conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P..

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA PROVOCATION D'UN MINEUR À L'USAGE OU AU TRAFIC DE STUPÉFIANTS

Constituent des infractions :

- **Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants ;**
- **Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou à se rendre complice de tels actes.**

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 227-18 al. 1 du C.P. définit et réprime la provocation d'un mineur à l'usage de stupéfiants.

L'article 227-18-1 al. 1 du C.P. définit et réprime la provocation d'un mineur au transport, à la détention, à l'offre et à la cession ou à se rendre complice de tels actes.

Les faits de production, de fabrication, d'importation, d'exportation et d'acquisition mentionnés dans le code de santé publique ne sont pas cités.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **UN ACTE DE PROVOCATION DIRECTE**

Il s'agit d'agissements directs encourageant ou incitant la commission d'infractions en matière d'usage et de trafic de stupéfiants. Il est nécessaire qu'il existe entre la provocation et les faits « une relation précise et incontestable ainsi qu'un lien étroit ».

La provocation directe implique que l'auteur des faits doit s'adresser, par exemple, par la parole à un mineur identifié (téléphone, SMS, message électronique…).

La force de persuasion déployée par la personne doit être de nature à inciter le mineur à commettre l'un des actes illicites. Une simple suggestion ou conseil donné par une personne n'ayant aucun ascendant sur le mineur ne peut être considéré comme une provocation. Celle-ci s'oppose ainsi à l'apologie, la propagande ou encore la simple publicité qui peuvent présenter la commission des faits prohibés sous un jour favorable sans pour autant inciter à les commettre. Dans cette hypothèse, les faits seraient réprimés par l'article L. 3421-4 du C.S.P.

- **À COMMETTRE OU À SE RENDRE COMPLICE D'UNE INFRACTION EN MATIÈRE DE STUPÉFIANTS**

Les infractions visées sont celles d'usage (article 227-18 du C.P.) ou de trafic : de transport, détention, offre, ou cession illicites de stupéfiants, (article 227-18-1 du C.P.).

Il s'agit essentiellement de l'utilisation de mineurs dans la revente de rue.

La provocation à la complicité de trafic vise les comportements qui n'incitent pas directement à la commission des infractions, mais à la commission d'un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi (aide et assistance, provocation ou instructions données). Cette précision permet notamment de réprimer la provocation à devenir « guetteur » ou à en recruter.

© SDCP – Tous droits réservés

Le législateur a créé ces infractions dans le but d'aggraver la répression lorsque la provocation s'adresse à des mineurs, car cette incrimination coexiste avec celle déjà prévue par l'article L. 3421-4 du code de la santé publique (provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants ou présentation de ces infractions sous un jour favorable).

L'article 227-18 du C.P. exige une provocation directe à la différence de l'article L. 3421-4 du C.S.P.. C'est par ce dernier article que pourra être notamment réprimée l'apologie de l'usage de stupéfiants.

Il convient de souligner que le fait d'offrir à un mineur des stupéfiants pour sa consommation personnelle, qui pourrait être considéré comme une provocation directe du mineur à l'usage de stupéfiants, est spécialement prévu par l'article 222-39 alinéa 2 du C.P. qui aggrave la répression de l'acte (10 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende).

➢ ADRESSÉ À UN MINEUR

L'acte de provocation doit s'adresser à un mineur quel que soit son âge. À noter cependant que lorsqu'elle est adressée à un mineur de 15 ans elle est constitutive d'une circonstance aggravante.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE L'AUTEUR D'INCITER UN MINEUR À L'USAGE OU AU TRAFIC DE STUPÉFIANTS

Il s'agit de démontrer la volonté d'agir en connaissance de cause de l'auteur qui a conscience que ses agissements sont de nature à inciter un ou plusieurs mineurs à user ou à procéder à un trafic de stupéfiants.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

↳ Articles 227-18 al. 2 et 227-18-1 al. 2 du C.P.

- ✓ Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
- ✓ Lorsque les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

V - LA RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	227-18 al. 1 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende
		227-18-1 al. 1 du C.P.		- 7 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende
AGGRAVÉE		227-18 al. 2 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 7 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende
		227-18-1 al. 2 du C.P.		- 10 ans d'emprisonnement - 300 000 € d'amende

© SDCP – Tous droits réservés

↳ Personnes morales

La responsabilité pénale des personnes morales est prévue à l'article 227-28-1 du C.P. .

- **TENTATIVE : NON**

La tentative de cette infraction n'est pas prévue.

- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est applicable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA PROVOCATION DIRECTE D'UN MINEUR À LA CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLIQUES

Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive ou habituelle de boissons alcooliques, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 227-19 du C.P. prévoit et réprime la provocation directe d'un mineur à la consommation de boissons alcooliques.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **UNE PROVOCATION DIRECTE**

La provocation visée ici doit être distinguée de la provocation constitutive de la complicité (article 121-7 alinéa 2 C.P.), car l'acte de provocation, n'étant pas défini, peut prendre différentes formes dont celles prévues en matière de complicité.

Cette provocation doit être directe pour être répréhensible, en ce sens elle doit tendre à la commission des faits précisément désignés par la loi. Il est donc nécessaire qu'il existe entre la provocation et ces faits « une relation précise et incontestable et un lien étroit ». Une simple suggestion, ou un simple conseil ne sauraient être considérés comme une provocation directe au sens du présent article.

La provocation directe s'oppose ainsi à l'apologie, à la propagande ou encore à la simple publicité qui peuvent présenter la commission des faits prohibés sous un jour favorable sans pour autant inciter à les commettre.

Il importe peu que cette provocation directe ait été suivie ou non d'effet. Elle n'a pas à s'adresser à une personne déterminée puisque l'article 227-28 du C.P. prévoit la provocation commise par voie de presse.

La loi vise essentiellement à réprimer les comportements d'un adulte cherchant à influencer un mineur, cependant rien n'est spécifié quant à l'âge de l'agent provocateur. La provocation peut donc être le fait d'un majeur comme d'un mineur.

- **ADRESSÉE A UN MINEUR**

La provocation doit s'adresser à un mineur quel que soit son âge. A noter cependant que celle adressée à un mineur de 15 ans constitue une circonstance aggravante.

- **À LA CONSOMMATION HABITUELLE OU EXCESSIVE DE BOISSONS ALCOOLIQUES**

L'expression « boissons alcooliques » désigne des boissons qui comportent des traces d'alcool supérieures à 1,2 degré (article L. 3321-1 du code de la santé publique).

La consommation d'alcool doit être habituelle ou excessive. :

- ✓ La provocation directe à la consommation excessive d'alcool consiste à faire boire jusqu'à l'ivresse un mineur. Cette situation implique la présence constante et la participation directe, active et décisive, d'une autre personne (alinéa 1).

© SDCP – Tous droits réservés

- ✓ La consommation habituelle d'alcool traduit le caractère répété de l'infraction ou manifeste l'intervention de l'entourage de la victime mineure, donc de la famille. L'objectif est d'éviter que peu à peu le mineur ne soit placé dans un état de dépendance à l'égard de l'alcool, et ne sombre dans l'alcoolisme (alinéa 2).

L'article 227-19 du C.P. vient compléter d'autres dispositions notamment issues du code de la santé publique organisant la protection des mineurs contre l'alcoolisme. Il sera possible en cas de constatation de plusieurs infractions de cumuler les qualifications.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE PROVOQUER UN MINEUR A LA CONSOMMATION HABITUELLE OU EXCESSIVE DE BOISSONS ALCOOLIQUES

C'est une infraction intentionnelle. L'auteur doit avoir conscience que ces agissements sont de nature à inciter un ou plusieurs mineurs à consommer de façon habituelle ou excessive des boissons alcooliques.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

↳ Article 227-19 alinéa 3 du C.P.

- ✓ Lorsque la provocation est adressée à un mineur de quinze ans ;
- ✓ Lorsque la provocation est commise dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	227-19 al.1 du C.P.		- 1 ans d'emprisonnement - 15 000 € d'amende
		227-19 al.2 du C.P.		- 2 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende
AGGRAVÉE		227-19 al.3 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	- doublement du maximum des peines encourues

↳ Personnes morales

L'article 227-28-1 du C.P. prévoit expressément la responsabilité des personnes morales en la matière. Elles encourent les peines d'amende selon les modalités de l'article 131-38 du C.P., ainsi que les peines mentionnées aux 2° à 5°et 7° à 9° de l'article 131-39 du même code.

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est applicable en la matière conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P..

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

© SDCP – Tous droits réservés

LA PROVOCATION DIRECTE D'UN MINEUR À COMMETTRE UN CRIME OU UN DÉLIT

Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 227-21 alinéa 1 du C.P. prévoit et réprime la provocation d'un mineur à commettre un crime ou un délit.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UNE PROVOCATION DIRECTE

La provocation visée ici doit être distinguée de la provocation constitutive de la complicité (article 121-7 alinéa 2 C.P.), car l'acte de provocation, n'étant pas défini, peut prendre différentes formes dont celles prévues en matière de complicité.

Cette provocation doit être directe pour être répréhensible, en ce sens elle doit tendre à la commission des faits précisément désignés par la loi. Il est donc nécessaire qu'il existe entre la provocation et ces faits « une relation précise et incontestable et un lien étroit ». Une simple suggestion, ou un simple conseil ne sauraient être considérés comme une provocation directe au sens du présent article.

La provocation directe s'oppose ainsi à l'apologie, à la propagande ou encore à la simple publicité qui peuvent présenter la commission des faits prohibés sous un jour favorable sans pour autant inciter à les commettre.

Il importe peu que cette provocation directe ait été suivie ou non d'effet. Elle n'a pas à s'adresser à une personne déterminée puisque l'article 227-28 du C.P. prévoit la provocation commise par voie de presse.

La loi vise essentiellement à réprimer les comportements d'un adulte cherchant à influencer un mineur, cependant rien n'est spécifié quant à l'âge de l'agent provocateur. La provocation peut donc être le fait d'un majeur comme d'un mineur.

➢ ADRESSÉE À UN MINEUR

La provocation doit s'adresser à un mineur quel que soit son âge. A noter cependant que celle adressée à un mineur de 15 ans constitue une circonstance aggravante.

➢ À LA COMMISSION D'UN CRIME OU D'UN DÉLIT

Il était sans risque pour une personne majeure d'utiliser des mineurs pour commettre des crimes ou délits, ceux-ci étant moins exposés à la répression en raison de leur statut pénal protecteur, notamment jusqu'à l'âge de treize ans.

Le législateur a souhaité endiguer cette forme de criminalité en renforçant la répression et en incriminant de manière distincte le fait de provoquer un mineur à la délinquance. L'objet de la provocation visée à l'article 227-21 du C.P. doit être la commission d'un crime ou d'un délit. N'est donc pas visée la provocation à commettre des faits de nature contraventionnelle.

La nature du crime ou du délit importe peu. En revanche, il est nécessaire que la provocation ait bien porté sur une ou plusieurs infractions déterminées pouvant revêtir cette qualification. Une incitation générale à la délinquance ne saurait caractériser à elle seule l'infraction. La condition d'habitude n'est plus requise. La provocation à la commission d'un acte unique criminel ou délictuel suffit pour caractériser l'infraction.

© SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ **CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE PROVOQUER UN MINEUR À LA COMMISSION D'UN CRIME OU D'UN DÉLIT**

Cette infraction est une infraction intentionnelle. L'auteur doit avoir conscience que ces agissements sont de nature à inciter un ou plusieurs mineurs à commettre des crimes ou délits.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

↳ Article 227-21 alinéa 2 du C.P.

✓ Lorsque la provocation est adressée à un mineur de quinze ans ;

✓ Lorsque le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou délits ;

✓ Lorsque la provocation est commise dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

V - RÉPRESSION

➢ **PEINES ENCOURUES**

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	227-21 al.1 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende
AGGRAVÉE		227-21 al.2 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	- 7 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende

↳ Personnes morales

L'article 227-28-1 du C.P. prévoit expressément la responsabilité des personnes morales en la matière. Elles encourent les peines d'amende selon les modalités de l'article 131-38 du C.P., ainsi que les peines mentionnées aux 2° à 5° et 7°à 9° de l'article 131-39 du même code.

➢ **TENTATIVE : NON**

➢ **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est applicable en la matière conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA CORRUPTION DE MINEUR

Constituent des infractions :

- **le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur ;**
- **le fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d'assister en connaissance de cause à de telles réunions.**

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 227-22 alinéa 1 et 2 du C.P. prévoit et réprime la corruption de mineur.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **UN AUTEUR DES FAITS**

Bien que l'alinéa 2 de l'article 227-22 du C.P. vise expressément un auteur majeur dans une circonstance qui n'est qu'une illustration du mode de commission du délit, l'alinéa 1 du même article, en posant d'une manière générale l'infraction, ne fait référence à aucune condition d'âge. En l'absence de toute précision, l'auteur peut être aussi bien un mineur qu'un majeur.

- **UNE VICTIME MINEURE**

La victime des faits doit être un mineur de 18 ans, de l'un ou l'autre sexe, quelle que soit sa moralité. Il importe peu qu'il soit consentant. La minorité de 15 ans constitue une circonstance aggravante.

- **UN ACTE DE CORRUPTION**

↳ Une corruption

Il s'agit de tout acte visant à éveiller ou à exciter la dépravation sexuelle chez un mineur, ou à l'aider à se procurer les moyens de satisfaire ses pulsions dépravées. Les simples propos obscènes, ou les simples conseils sont considérés comme insuffisants pour caractériser l'infraction. Il est nécessaire que les conseils soient persistants et précis.

Le texte mentionnant simplement « favoriser la corruption d'un mineur », l'acte incriminé est seulement défini par son but, mais reste indéfini quant à lui. La jurisprudence a fait entrer dans le champ d'application de la loi les actes les plus divers. Si le caractère obscène de l'acte matériel fait défaut, l'infraction n'est pas caractérisée.

Jurisprudences :

. Un photographe se masturbant devant une jeune fille censée poser pour lui (Cass. crim., 01 février 1995).

. Envoi de textes et dessins pornographiques à un mineur afin de provoquer sa libido (Cass. crim., 25 janvier 1983).

Il n'est pas nécessaire d'établir que l'attitude de l'auteur a effectivement troublé le mineur, ni que celui-ci s'est livré à la suite à un acte sexuel ou à connotation sexuelle.

© SDCP – Tous droits réservés

- L'article 227-22 alinéa 2 du C.P.

Il prévoit expressément un cas de corruption. Entre dans le champ de l'incrimination le fait pour un majeur, soit :

- ✓ d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ;
- ✓ d'assister en connaissance de cause à de telles réunions.

Il s'agit de « parties » d'un genre particulier, où sont souvent pratiquées une sexualité de groupe à partenaires multiples, ainsi que des spectacles, publics ou privés, pornographiques. Le caractère dépravant de ces activités ne fait aucun doute et est constant. Ils sont constitutifs de la corruption de mineur.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE L'OBSCÉNITÉ DE SON ACTE ET DE L'AGE DE LA VICTIME**
- **VOLONTÉ DE L'AUTEUR DE PERPÉTRER L'ACTE POUR CORROMPRE SA VICTIME**

Il s'agit d'une infraction intentionnelle. L'auteur, en ayant conscience du caractère obscène de son acte et de l'âge de la victime, doit avoir eu la volonté de corrompre le mineur, de l'inciter à se dépraver. Cette volonté se déduit des faits.

Si l'auteur avait pour but unique d'assouvir ses pulsions personnelles sans chercher à dépraver le mineur, l'infraction n'est pas constituée. D'autres qualifications pourront être retenues le cas échéant (viol, agressions sexuelles, atteinte sexuelle, etc.).

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 227-22 alinéa 1 du C.P.
  - ✓ Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ;
  - ✓ Lorsque les faits sont commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
- Article 227-22 alinéa 3 du C.P.
  - ✓ Lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ;
  - ✓ Lorsque les faits sont commis en bande organisée.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	227-22 al.1 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende
		227-22 al 2 du C.P		
AGGRAVÉE		227-22 al.1 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent alinéa	- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende
		227-22 al.3 du C.P.	1re circonstance prévue au présent alinéa	- 10 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende
			2e circonstance prévue au présent alinéa	- 10 ans d'emprisonnement - 1 000 000 € d'amende

Nota : L'article 227-27-1 du C.P. prévoit que lorsque cette infraction est commise à l'étranger par un Français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française s'applique sans qu'il y ait besoin d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle du pays où l'infraction a été commise.

↳ Personnes morales

L'article 227-28-1 du C.P. prévoit expressément la responsabilité des personnes morales en la matière. Elles encourent les peines d'amende selon les modalités de l'article 131-38 du C.P., ainsi que les peines mentionnées aux 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39 du même code.

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative du délit est punissable. Elle est prévue expressément à l'alinéa 1 de l'article 227-22 du C.P.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est applicable en la matière conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P..

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

PROPOSITIONS SEXUELLES À MINEUR DE QUINZE ANS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 227-22-1 du C.P. prévoit et réprime les propositions sexuelles à un mineur de quinze ans par un moyen de communication électronique.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **UN AUTEUR MAJEUR**

  L'auteur des faits doit être une personne majeure.

- **DES PROPOSITIONS SEXUELLES PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE**

  Cette infraction permet d'incriminer des comportements pouvant conduire à une atteinte sexuelle. Ces comportements se traduisent par des propositions sexuelles explicites. Il s'agit donc de réprimer à titre autonome un acte préparatoire ou une tentative d'atteinte sexuelle.

  Ces propositions explicites doivent être effectuées par le biais d'un moyen de communication électronique. Le texte vise essentiellement les pédophiles qui recourent à Internet pour faire des rencontres.

- **UNE VICTIME MINEURE DE QUINZE ANS OU SE PRÉSENTANT COMME TELLE**

  Les propositions doivent être adressées à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle. Il suffit donc que l'auteur ait cru être en présence d'un mineur de quinze ans.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **VOLONTÉ DE L'AUTEUR DE FAIRE DES PROPOSITIONS SEXUELLES VIA UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE A UN MINEUR DE QUINZE ANS**

  Il s'agit d'une infraction intentionnelle. L'élément moral est établi de par le fait de la volonté de l'auteur de faire des propositions sexuelles via un moyen de communication électronique à une personne qu'il sait ou suppose être un mineur de quinze ans.

© SDCP – Tous droits réservés

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 227-22-1 alinéa 2 du C.P.
  Lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre.

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	227-22-1 al.1 du C.P.		- 2 ans d'emprisonnement - 30 000 € d'amende
AGGRAVÉE		227-22-1 al.2 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende

  - Personnes morales
    L'article 227-28-1 du C.P. prévoit la responsabilité des personnes morales.
- **TENTATIVE : NON**
- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est applicable en la matière conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P. . Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

L'EXPLOITATION DE L'IMAGE OU DE LA REPRÉSENTATION À CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE D'UN MINEUR

Constituent des infractions :

- **Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.**
- **Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter.**
- **Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit.**

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 227-23 alinéa 1 du C.P. prévoit et réprime le fait en vue de sa diffusion de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.

L'article 227-23 alinéa 2 du C.P. prévoit et réprime le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou exporter.

L'article 227-23 alinéa 4 du C.P. prévoit et réprime le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UNE IMAGE OU UNE REPRÉSENTATION À CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE D'UN MINEUR

↳ Une image ou une représentation

Le but de cette incrimination est de lutter contre la pédophilie, celle-ci s'alimente aussi bien d'une image réelle que d'une représentation fictive. Dans l'esprit du législateur, le terme « image » correspond aux photographies ou films pris in vivo. Toutefois, ce terme peut également s'appliquer à un dessin ou à une sculpture. Pour renforcer cette idée, au terme « image » a été ajouté celui de « représentation ». L'image peut donc être non réelle représentant un mineur imaginaire (dessins, images résultant de la transformation d'une image réelle, photo montage, « morphing », etc.).

Cette image ou représentation peut se trouver sur tout support : négatif de photographie, pellicule de film, affiche, catalogue, clip vidéo, film de montage, etc..

⚖ *Jurisprudences :*

. Infraction constituée pour un personnage de manga ayant les traits d'un jeune enfant représenté comme ayant des relations sexuelles avec des femmes adultes (Cass. crim., 12 septembre 2007).

. Le délit est constitué dès lors que le personnage mis en scène, réel, virtuel ou imaginaire, présente les traits d'un mineur ou sa représentation, dans une situation pornographique (Cass. crim., 12 septembre 2007).

↳ Le caractère pornographique de l'image ou de la représentation

L'article 227-23 du C.P. n'incrimine que le caractère pornographique de l'image ou de la représentation du mineur. Sont donc visées les images ou représentations de mineurs illustrant des comportements en relation avec l'activité sexuelle. La simple nudité du mineur, en dehors de toute attitude particulière, seul ou avec d'autres personnes, n'entre pas dans le champ de l'incrimination.

S'agissant d'œuvres artistiques, tels que tableaux ou gravures, il appartient au juge d'apprécier au cas par cas, et d'indiquer si ces œuvres relèvent de l'art ou de la pornographie.

➢ UNE EXPLOITATION DE L'IMAGE OU DE LA REPRÉSENTATION

↳ Fixer, enregistrer ou transmettre

✓ En vue de la diffusion

Les actions de fixer et enregistrer s'appliquent notamment aux activités liées à la photographie, au cinéma, à la vidéo, au dessin. La transmission peut se concevoir comme la livraison à un nombre déterminé de clients avec une publicité restreinte (exemple : transmettre des images à un diffuseur de presse qui en assurera une large distribution).

✓ En l'absence de diffusion

Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.

Lorsque les mineurs âgés de 15 à 18 ans sont utilisés pour de tels travaux en dehors de toute diffusion, d'autres qualifications peuvent être retenues (corruption de mineurs, atteintes sexuelles, etc.)

↳ Offrir, rendre disponible ou diffuser, importer, exporter, faire importer ou faire exporter

Le second alinéa de l'article 227-23 du C.P. vise à réprimer la diffusion de l'image pornographique d'un mineur que l'auteur n'a pas lui-même fabriquée. La notion de diffusion doit être entendue au sens large. Elle comprend la vente, la mise en vente, l'offre, la location, le prêt, l'affichage et le transport du moment que le mis en cause avait connaissance de la nature des choses qu'il transportait.

© SDCP – Tous droits réservés

Elle suppose plusieurs destinataires, et cela quel que soit l'habillage qui lui a été donné. A contrario, une lettre adressée à une seule personne, qui aurait le caractère d'une correspondance personnelle, ne peut être qualifiée de diffusion. Les supports utilisés sont divers (photos, revues, magazines, cassettes vidéo, etc.). Pour être incriminée la diffusion ne doit pas nécessairement recouvrir un caractère public (exemple : l'affichage de scènes pornographiques dans un salon privé est incriminable).

L'offre s'entend au sens de la mise à disposition d'autrui, même à titre gratuit mais de façon consciente, d'une image ou d'une représentation pornographique d'un mineur. Cela permet d'incriminer des faits sans que les caractéristiques liées à la diffusion soient exigées. L'offre n'implique pas nécessairement une pluralité de destinataires.

Le fait de rendre disponible une image ou une représentation pornographique d'un mineur, correspond à la situation d'une personne qui laisse des fichiers pédophiles sur son ordinateur accessibles par Internet, sans pour autant les diffuser lui-même à autrui.

L'importation et l'exportation de tels documents sont incriminés spécifiquement et ce, même lorsqu'ils ne font que transiter sur le territoire national pour être ensuite réexpédiés dans des pays tiers.

- Consulter de façon habituelle ou en contrepartie d'un paiement un site pédopornographique

L'article 227-23 alinéa 4 incrimine le fait pour une personne de consulter de façon habituelle ou en contrepartie d'un paiement un service de communication en ligne mettant à disposition des images ou représentations pornographiques de mineurs.

La consultation, même occasionnelle, est sanctionnée dès lors qu'elle a donné lieu à un paiement.

La Cour de cassation estime que relève de la provocation interdite le fait de créer un site pornographique pour identifier ceux qui s'y connectent (Cass. crim., 11 mai 2006 et Cass. crim., 07 février 2007).

- Acquisition, détention d'images ou de représentations pornographiques avec des mineurs

L'article 227-23 alinéa 4 incrimine également le fait de détenir, d'acquérir des images ou du matériel lié à la pédopornographie.

L'infraction est caractérisée par la seule présence au domicile ou sur le matériel utilisé par l'agent d'images ou représentations pornographiques avec des mineurs dès lors qu'il ne peut établir qu'il en ignorait l'existence.

Jurisprudence :

. Infraction retenue à l'encontre d'une personne qui détenait ce genre de documents dans son système informatique, alors qu'il soutenait sans le prouver qu'ils avaient été introduits par un réparateur (C.A. Douai, 02 mai 2007).

Le délit existe également dès que l'on peut prouver que de tels fichiers ont été détenus même s'ils ont été détruits ultérieurement, le repentir étant sans influence (C.A. Douai, 01 mars 2006). L'infraction est aussi constituée lorsque l'on est en présence d'images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de 18 ans au moment de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ **CONSCIENCE DE L'AUTEUR QUE L'IMAGE OU LA REPRÉSENTATION EST CONTRAIRE AUX BONNES MŒURS**

Le délit d'exploitation de l'image ou de la représentation pornographique d'un mineur est une infraction intentionnelle. L'élément moral est établi directement à l'égard de tous ceux qui sont informés de la nature contraire aux bonnes mœurs des images fabriquées et diffusées.

Le mobile qui a animé l'auteur importe peu (sadisme, prétendue vocation artistique, etc.).

La connaissance par le prévenu de la minorité du sujet représenté est présumée.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

↳ Article 227-23 alinéa 3 du C.P.

Lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

↳ Article 227-23 alinéa 5 du C.P.

Lorsque la fabrication en vue de la diffusion, la diffusion, la consultation ou la détention prévues au même article ont été commises en bande organisée.

V - RÉPRESSION

➢ **PEINES ENCOURUES**

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
FABRICATION SIMPLE	DÉLIT	227-23 al.1 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende
DIFFUSION SIMPLE		227-23 al.2 du C.P.		
CONSULTATION OU DÉTENTION SIMPLE		227-23 al.4 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende
DIFFUSION AGGRAVÉE (1° DEGRÉ)		227-23 al.3 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende
FABRICATION, DIFFUSION (2° DEGRÉ) CONSULTATION OU DÉTENTION AGGRAVÉE		227-23 al.5 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 10 ans d'emprisonnement - 500 000 € d'amende

Nota :

. L'article 227-28 du C.P. dispose que lorsque le présent délit est commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

. L'article 227-27-1 du C.P. dispose que lorsque l'infraction est commise à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire national, la loi française s'applique même en l'absence de plainte de la victime ou de dénonciation officielle du pays où l'infraction a été commise.

↳ Personnes morales

L'article 227-28-1 du C.P. prévoit la responsabilité des personnes morales.

© SDCP – Tous droits réservés

- **<u>TENTATIVE</u> : OUI**

L'article 227-23 alinéa 6 du C.P. prévoit la tentative punissable pour toutes les infractions prévues par l'article 227-23 du même code.

- **<u>COMPLICITÉ</u> : OUI**

La complicité est applicable en la matière conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P. . Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA DIFFUSION D'UN MESSAGE À CARACTÈRE VIOLENT, INCITANT AU TERRORISME, PORNOGRAPHIQUE OU DANGEREUX SUSCEPTIBLE D'ÊTRE VU OU PERÇU PAR UN MINEUR

Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 227-24 alinéa 1 du C.P. prévoit et réprime la diffusion de ce type de message, lorsqu'il est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **UN MESSAGE À CARACTÈRE VIOLENT, INCITANT AU TERRORISME, PORNOGRAPHIQUE OU INCITANT À UN JEU DANGEREUX**

  - Un message

    Le terme « message » doit être entendu au sens le plus large possible. Il regroupe aussi bien le message au sens premier du terme (lettre, communication téléphonique, etc.), que le message délivré par une œuvre de fiction, de peinture, etc..

    Le support est indifférent. L'article 227-24 al.1 du C.P. vise la diffusion « par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support ». Cela comprend donc tous les écrits (dessins, imprimés, affiches, livres, etc.), toutes les œuvres audio-phoniques (disques, cassettes vidéo, émissions de radio, discours, chants et cris en direct, etc.), toutes les représentations matérielles (objets, emblèmes, films, etc.), et enfin toutes les productions télématiques (émissions en télécopie).

  - Le caractère du message

    Le texte précise que le message doit avoir un « caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger ».

© SDCP – Tous droits réservés

Ces deux notions peuvent concerner des actes dégradants ou alimentés d'une grande violence susceptibles de provoquer des effets traumatisants pour la jeunesse.Le message doit « inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger. ».

Sont ainsi visées les pratiques dangereuses comme le jeu du foulard par lequel des adolescents entrent en compétition pour résister le plus longtemps possible à une strangulation.

- **LES ACTES INCRIMINÉS**

L'article 227-24 al.1 du C.P. requiert un acte matériel de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce d'un tel message.

Ces actes touchent tous ceux qui interviennent dans l'exploitation des messages interdits au stade de la fabrication, de la diffusion ou du profit. Le commerce en la matière comprend ceux en amont qui en auront financé la fabrication, et en aval ceux qui auront perçu les produits de l'exploitation même s'ils ne sont pas intervenus dans l'activité matérielle elle-même.

- **UN MINEUR DESTINATAIRE DU MESSAGE**

L'infraction est constituée lorsque le message est « susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ». Il n'est donc pas nécessaire que le public, ni même le mineur, ait été atteint par le message. La diffusion faite sciemment est sanctionnée, mais aussi l'imprudence ou la négligence permettant à des mineurs d'avoir accès à des messages réservés aux majeurs (journal en vente dans un kiosque sans la mention « réservé aux adultes, films, etc.).

L'infraction est constituée y compris si l'accès d'un mineur aux messages résulte d'une simple déclaration de celui-ci indiquant qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE LA POSSIBLE DIFFUSION À DES MINEURS**

L'infraction est constituée si le message est « susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ». L'élément moral est réalisé lorsque la diffusion de tels messages est délibérément effectuée à des mineurs. Il l'est également lorsque la diffusion à des mineurs résulte d'un manque de précautions suffisantes pour leur en éviter l'accès.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Aucune

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	227-24 al.1 du C.P.		- 3 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende

Nota :

. L'article 227-24 al.2 du C.P. dispose que lorsque le présent délit est commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

. L'article 227-27-1 du C.P. dispose que lorsque l'infraction est commise à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire national, la loi française s'applique même en l'absence de plainte de la victime ou de dénonciation officielle du pays où l'infraction a été commise.

↳ Personnes morales

La responsabilité des personnes morales est prévue par l'article 227-28-1 du C.P.

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est applicable en la matière conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P. . Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LA PROVOCATION À LA PÉDOPORNOGRAPHIE

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette à l'encontre d'un mineur l'un des crimes ou délits visés aux articles 225-5 à 225-11, 227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 du C.P. constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 227-28-3 du C.P. prévoit et réprime la provocation à la pédopornographie.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **UN ACTE DE PROVOCATION**

L'article 227-28-3 du C.P. mentionne que la provocation consiste dans le fait de « faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ».

Il s'agit d'agissements directs encourageant ou incitant autrui à commettre un crime ou un délit à l'encontre d'un mineur.

- **À COMMETTRE UN CRIME OU UN DÉLIT À L'ENCONTRE D'UN MINEUR**

  - Les crimes ou délits visés par le texte

    Le texte de loi énumère les crimes ou délits pour lesquels l'infraction de provocation sera retenue. Il s'agit :
    - ✓ du proxénétisme (articles 225-5 à 225-11 C.P.) ;
    - ✓ de la corruption de mineur (article 227-22 C.P.) ;
    - ✓ de l'exploitation de l'image ou de la représentation à caractère pornographique d'un mineur (article 227-23 C.P.) ;
    - ✓ des atteintes sexuelles par un majeur (articles 227-25 à 227-28 C.P.).
  - Un mineur victime

    L'article 227-28-3 du C.P. mentionne que la victime de la provocation à commettre un des crimes ou délits visés supra doit être un mineur. En l'absence de toute précision, il s'agit de mineurs de 18 ans.

- **ABSENCE DE RÉALISATION DU CRIME OU DU DÉLIT**

L'infraction résidant dans la provocation, elle ne doit avoir été ni commise ni tentée, comme le précise d'ailleurs le texte. Dans l'hypothèse inverse, les faits recouvriraient alors une autre qualification pénale.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **VOLONTÉ DE L'AUTEUR DE FAIRE COMMETTRE À UN TIERS UN CRIME OU UN DÉLIT À L'ENCONTRE D'UN MINEUR**

Il s'agit d'une infraction intentionnelle. La volonté de l'auteur de faire commettre à autrui une infraction se traduit par les moyens employés : offres, promesses, propositions de dons, etc..

© SDCP – Tous droits réservés

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Aucune

V - RÉPRESSION

PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
PORTANT SUR UN DÉLIT	DÉLIT	227-28-3 du C.P.		- 3 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende
PORTANT SUR UN CRIME				- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende

- Personnes morales

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du C.P. .

TENTATIVE : NON

COMPLICITÉ : NON

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LES ATTEINTES SEXUELLES PAR UN MAJEUR SUR UN MINEUR DE QUINZE ANS

Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section du code pénal intitulée «du viol, de l'inceste, et des autres agressions sexuelles (Art.222-22 à 222-33-1)», le fait, pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 227-25 du C.P. prévoit et réprime les atteintes sexuelles, commises par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, autres que les viols ou agressions sexuelles prévus à la section du code pénal intitulée «du viol, de l'inceste, et des autres agressions sexuelles ».

L'article 227-27-2-1 du C.P. qualifie d'incestueuses ces atteintes lorsqu'elles sont commises sur la personne d'un mineur par :

1° Un ascendant ;

2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;

3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UNE ATTEINTE SEXUELLE

L'atteinte sexuelle se définit comme tout agissement en rapport avec l'activité sexuelle. Elle suppose un contact physique entre l'agresseur et sa victime.

L'atteinte sexuelle peut être le fait de l'auteur sur la victime, mais également celui effectué par la victime sur l'auteur.

L'article 227-25 du C.P. exclut de son champ d'application les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section du code pénal intitulée «du viol, de l'inceste, et des autres agressions sexuelles (Art.222-22 à 222-33-1) ». Ces infractions sont traitées dans le fascicule n° 1 (Les crimes et délits contre les personnes).

L'atteinte sexuelle prévue à l'article 227-25 du C.P. suppose donc un contact physique commis sans violence, contrainte, menace ni surprise. Dans l'hypothèse inverse, ces agissements pourraient être qualifiés de viol aggravé lorsque l'acte de pénétration sexuelle ou l'acte bucco-génital est réalisé (Art. 222-23 et 222-24 C.P.), ou d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans par violence, contrainte, menace ou surprise (art. 222-29-1 C.P.).

SDCP - DocPro UOPJ

➢ UN AUTEUR MAJEUR

Le texte précise que l'infraction n'est imputable qu'à un majeur. Les actes accomplis entre mineurs sont donc exclus du champ d'application de l'infraction. En outre, si la différence d'âge entre l'auteur majeur et sa victime est d'au moins cinq ans, les faits sont exclus du champ d'application de l'article 227-25 du C.P. car ils seraient alors susceptibles de recevoir la qualification de viol ou d'agression sexuelle.

Si l'auteur est une des personnes listées à l'article 227-27-2-1 (frères, sœurs, etc.), l'infraction d'atteinte sexuelle n'est constituée que dans l'hypothèse où la différence d'âge entre l'auteur majeur et sa victime est inférieure à 5 ans. La « surqualification » d'atteinte incestueuse prévue par l'article 227-27-2-1 du C.P., sans véritable conséquence juridique, sera alors susceptible de s'appliquer. Si les faits sont commis par un ascendant, ou si la différence d'âge est d'au moins cinq ans, ils pourraient alors constituer les faits de viol incestueux (Art. 222-22-3 et 222-23-2 C.P.) ou d'agression sexuelle incestueuse (Art. 222-22-3 et 222-29-3 C.P.)

➢ UNE VICTIME MINEURE DE QUINZE ANS

C'est l'âge qu'avait la victime au moment des faits qui doit être pris en compte (Cass. crim., 21 mars 1957).

L'âge se calcule d'heure à heure (Cass. crim., 03 septembre 1985). À défaut d'acte ayant valeur probante, la preuve de l'âge du mineur peut se faire par tout moyen (Cass. crim., 17 juillet 1991).

Le texte ne précise pas que la minorité de 15 ans doit être apparente ou connue de l'auteur de l'infraction, le mineur de quinze ans bénéficie ainsi d'une protection particulière.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE L'ACTE ACCOMPLI

L'élément moral réside dans la conscience de l'auteur de l'acte accompli. Cette conscience est nécessaire et suffisante. L'auteur est pleinement conscient d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans dont il n'ignore pas l'âge réel.

L'erreur sur l'âge de la victime n'atténue pas la responsabilité pénale. Cependant, dans certaines hypothèses, les poursuites peuvent être impossibles s'il est acquis que l'auteur ignorait l'âge réel de la victime, dans la mesure où celle-ci avait le comportement et le développement physique d'un vrai adulte (Cass. crim., 04 janvier 1902). Il appartient à l'auteur de justifier qu'il a été trompé sur l'âge de la victime (Cass. crim., 07 février 1957).

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

↳ Article 227-26 du C.P.

✓ Lorsqu'elle est commise par une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

✓ Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Le texte vise une autorité « fonctionnelle » qui peut s'entendre aussi bien comme une autorité légale que comme une autorité de fait. Le coupable investi d'une puissance quelconque sur un mineur de quinze ans, en abuse pour commettre une atteinte sexuelle.

✓ Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

© SDCP – Tous droits réservés

✓ Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique.
✓ Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	227-25 du C.P.		– 7 ans d'emprisonnement – 100 000 € d'amende
AGGRAVÉE		227-26 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	– 10 ans d'emprisonnement – 150 000 € d'amende

Nota : L'article 227-27-1 du C.P. prévoit que lorsque l'infraction a été commise à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française s'applique même en l'absence de plainte de la victime ou de dénonciation officielle du pays où l'infraction a été commise.

↳ Personnes morales

L'article 227-28-1 du C.P. prévoit la responsabilité des personnes morales.

➢ TENTATIVE : OUI

L'article 227-27-2 du C.P. prévoit la tentative punissable pour les délits d'atteintes sexuelles sur mineur.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est retenue conformément au droit commun (articles 121-6 et 121-7 du C.P.) à l'égard de tous ceux qui ont facilité les faits (organisation de rencontres, fournitures d'adresses ou de locaux, etc.).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LES ATTEINTES SEXUELLES PAR UN MAJEUR SUR UN MINEUR DE PLUS DE QUINZE ANS

Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section du code pénal intitulée «du viol, de l'inceste, et des autres agressions sexuelles (Art. 222-22 à 222-33-1) », les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans constituent une infraction :

1° Lorsqu'elles sont commises par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

2° Lorsqu'elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 227-27 du C.P. prévoit et réprime les atteintes sexuelles, autres que les viols ou agressions sexuelles prévus à la section du code pénal intitulée «du viol, de l'inceste, et des autres agressions sexuelles », commises sur un mineur de plus de quinze ans même émancipé.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UNE ATTEINTE SEXUELLE

L'atteinte sexuelle se définit comme tout agissement en rapport avec l'activité sexuelle. Elle suppose un contact physique entre l'agresseur et sa victime. L'atteinte sexuelle peut être le fait de l'auteur sur la victime, mais également celui effectué par la victime sur l'auteur.

L'article 227-27 du C.P. exclut de son champ d'application les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section du code pénal intitulée «du viol, de l'inceste, et des autres agressions sexuelles (Art.222-22 à 222-33-1) ». Ces infractions sont traitées dans le fascicule n° 1 (Les crimes et délits contre les personnes).

L'atteinte sexuelle prévue à l'article 227-27 du C.P. suppose donc un contact physique, commis sans violence, contrainte, menace ni surprise. Dans l'hypothèse inverse, ces agissements pourraient être qualifiés de viol lorsque l'acte de pénétration sexuelle ou l'acte bucco-génital est réalisé (Art. 222-23 C.P.), ou d'agression sexuelle (Art. 222-27 C.P.)

➢ UN AUTEUR MAJEUR

Le texte vise expressément les personnes pouvant être incriminées pour ce type de faits. L'infraction n'est imputable qu'à un majeur. Les actes accomplis entre mineurs sont donc exclus du champ d'application de l'infraction.

© SDCP – Tous droits réservés

- Toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait

Il s'agit des personnes ayant une autorité de droit (tuteur par exemple), ou ayant une autorité de fait permanente et discontinue établie par des circonstances particulières caractérisant cette autorité (chef scout par exemple).

Nota : Si l'auteur est un ascendant du mineur ou un des membres de sa famille ayant autorité sur lui (listés à l'article 222-22-3 C.P.), les faits ne relèvent pas de l'atteinte sexuelle, mais peuvent constituer un viol incestueux (Art. 222-22-3 et 222-23-2 C.P.) ou une agression sexuelle incestueuse (Art. 222-22-3 et 222-29-3 C.P.)

- Une personne majeure abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions

Le texte vise une autorité « fonctionnelle » qui peut s'entendre aussi bien comme une autorité légale que comme une autorité de fait. L'auteur investi d'une puissance quelconque sur un mineur de plus de quinze ans, en abuse pour commettre une atteinte sexuelle.

➢ UNE VICTIME MINEURE DE PLUS DE QUINZE ANS

Au jour des faits, la victime doit être âgée de plus de quinze ans et de moins de dix-huit ans, même émancipée par le mariage.

L'erreur sur l'âge de la victime n'atténue pas la responsabilité pénale. Cependant, dans certaines hypothèses, les poursuites peuvent être impossibles s'il est acquis que l'auteur ignorait l'âge réel de la victime, dans la mesure où celle-ci avait le comportement et le développement physique d'un vrai adulte (Cass. crim., 04 janvier 1902). Il appartient à l'auteur de justifier qu'il a été trompé sur l'âge de la victime (Cass. crim., 07 février 1957).

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE L'ACTE ACCOMPLI

L'auteur est pleinement conscient d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur âgé de plus de quinze ans.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Aucune

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	227-27 du C.P.		– 5 ans d'emprisonnement – 45 000 € d'amende

Nota : L'article 227-27-1 du C.P. prévoit que lorsque l'infraction a été commise à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française s'applique même en l'absence de plainte de la victime ou de dénonciation officielle du pays où l'infraction a été commise.

- Personnes morales

Les personnes morales peuvent être reconnues responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du C.P. .

➢ TENTATIVE : OUI

L'article 227-27-2 du C.P. prévoit la tentative punissable pour les délits d'atteintes sexuelles sur mineurs.

© SDCP – Tous droits réservés

- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est applicable en la matière conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P. . Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévue par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

© SDCP – Tous droits réservés

ACADÉMIE
DE POLICE

Sous-Direction des Compétences et du Pilotage

La Documentation Professionnelle de la PN

Tél. 04 73 19 52 58
academie-sdcp-docpro-pn@interieur.gouv.fr

Consultez le site de la DocPro

http://docpro-pn.minint.fr

DOCPRO
Documentation professionnelle de la
POLICE NATIONALE

Impression
Académie de Police - site de Clermont-Ferrand